

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5728/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
โจทก์ร่วม
นาย แสง อินทร์ บุญ สม
นาย สม ปอ งหรือบาง มีจัน เพชร กับ
พวก

โจทก์
โจทก์
โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 291

ก่อนเกิดเหตุ 1 เดือน จำเลยที่ 1 ได้ขออนุญาตผู้ตายซึ่งสายไฟฟ้าผ่านที่นาผู้ตายไปยังที่นาจำเลยทั้งสองเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าในการดักจับหนู เฉพาะเวลากลางคืนระหว่าง 19 นาฬิกา ถึง 5 นาฬิกา ดังนั้น จึงต้องมีการต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสายไฟฟ้าเมื่อถึงเวลาจะใช้และปลดสายที่ต่อกับกระแสไฟฟ้าออกเมื่อเลิกใช้ ในเวลากลางวัน เหตุคดีนี้เกิดเวลากลางวันระหว่างเวลาประมาณ 9 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา ห่างจากวันเริ่มซึ่งสายไฟฟ้าดักจับหนูครั้งแรกประมาณ 1 เดือน เชื่อว่าได้มีการปลดสายที่ต่อกับกระแสไฟฟ้าออกและต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายไฟฟ้างดงกล่าว หมุนเวียนมาแล้วหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายที่มีผู้ต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายไฟฟ้าแล้วเกิดเหตุขึ้นนั้น ไม่มีพยานรู้เห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำหรือเห็นจำเลยที่ 1 ได้กระทำการอย่างใดอันจะถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำโดยประมาทปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสายไฟฟ้า เป็นเหตุให้ผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยผ่านดูตร่างกาย จนถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดที่ขึงผ่านที่นาของนายกังวานผู้ตาย ขณะนั้นผู้ตายกำลังพ่นยาฆ่าแมลงอยู่ในที่นาซึ่งพื้นนามีน้ำขังเป็นสื่อของไฟฟ้าอาจเกิดอันตรายได้ อันเป็นการกระทำโดยประมาท จำเลยทั้งสองควรบอกให้ผู้ตายทราบล่วงหน้าเพื่อระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเส้นลวดดังกล่าว แต่จำเลยทั้งสองหากระทำไม่ เมื่อผู้ตายเดินพ่นยาฆ่าแมลงเข้าไปถูกเส้นลวดนั้นเข้าจึงถูกกระแสไฟฟ้าที่จำเลยปล่อยผ่านคูดร่างกายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 291

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายแสง อินทร์บุญสม บิดาผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 291 จำคุกคนละ 3 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ โจทก์ร่วม จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมมีว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบได้ ความเพียงว่าก่อนเกิดเหตุ 1 เดือน จำเลยที่ 1 ได้ขออนุญาตผู้ตายซึ่งสายไฟฟ้าผ่านที่นาผู้ตายไปยังที่นาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าในการดักจับหนู เฉพาะเวลากลางคืนระหว่างเวลา 19 นาฬิกา ถึง 5 นาฬิกา ดังนั้น จึงต้องมีการต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายไฟฟ้า เมื่อถึงเวลาจะใช้และปลดสายที่ต่อกับกระแสไฟฟ้าออกเมื่อเลิกใช้ในเวลากลางวัน เหตุคดีนี้เกิดเวลากลางวัน ระหว่างเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ถึงเวลา 15 นาฬิกา ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 ห่างจากวันเริ่มซึ่งสายไฟดักจับหนูครั้งแรกประมาณ 1 เดือน จึงเชื่อได้ว่าได้มีการปลดสายที่ต่อกับกระแสไฟฟ้าออกและต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายไฟฟ้างกล่าวหมุ่นเวียนมาแล้วหลายครั้งครั้งสุดท้ายที่มีผู้ต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายไฟฟ้าแล้วเกิดเหตุขึ้นนั้น โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำหรือเห็นจำเลยที่ 1 ได้กระทำการอย่างใด อันจะถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดตามฟ้อง ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น